اجابته فعريضا ان علم الثانى باجابة الاول وان لم يعلم الثانى باجابة الاول أو ترك الاول أو اذن الاول جاز للثانى أن يخطب والتعويل فى رد اجابة على ولى مجبر والا فعليها (ويصح العقد) مع حرمة الخطبة * (تنبيه) * يسن أن يكون عقد النكاح مساء يوم الجمعة وان يخطب قبله بخطبة عبد الله بن مسعود وهى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويجزئ عن الخطبة أن يتشهد ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم

* (باب ركنى النكاح و) باب (شروطه) *

أى شروط النكاح أركان النكاح أجزاء ماهيته والماهية لا تتم بدون جزئها فكذا الشئ لا يتم بدون ركنه (ركناه) أى النكاح اثنان أحدهما (الايجاب) وهو اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه بلفظ النكاح أو التزويج (و) الركن الثانى (القبول) بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت أو رضيت فقط أو تزوجتها (مرتبين) فلا يصح النكاح ان تقدم قبول على ايجاب وان تراخى القبول عن الايجاب حتى تفرقا أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الايجاب (و يصح النكاح هزلا) أى يصح الايجاب والقبول من هازل (و) يصح النكاح (بكل لسان) بلفظ يؤدى معناهما الخاص (من عاجز عن) الاتيان بهما بالعربى لا) يصح ايجاب ولا قبول (بالكتابة ولا بالاشارة) المفهومة (الامن أخرس) فيصحان منه بالاشارة نص عليه لان النكاح معنى لا يستفاد الا من جهته فصح باشارته كبيعه وطلاقه (وشروطه) أى شروط صحة النكاح (خمسة) واحدها شرط باسكان الراء وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط بمعنى انه يلزم من عدمه عدم صحة النكاح أحد الخمسة (تعيين الزوجين) لان النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع فى البيع ولان المقصود فى النكاح التعيين فلم يصح بدونه اذ تقرر هذا (فلا يصح) النكاح ان قال الولى (زوجتك بنتى وله) بنات (غيرها ولا) يصح النكاح ان قال (قبلت نكاحها) أى نكاح موليتك فلانة (لا بنى وله غيره حتى يميز كل منهما) أى من الزوج والزوجة (باسمه) كفاطمة وأحمد (أو صفته) التى لم يشاركه فيها غيره من أخوته كقوله الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء أو الحمراء أو السوداء أو الكبير أو الصغير أو الأبيض أو الاسود (الثانى) من شروط صحة النكاح (رضا زوج مكلف) وهو البالغ العاقل (ولو) كان المكلف (رقيقا) فلا يملك سيده اجباره لانه يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح (فيجبر الاب لا المجد غير المكلف) من أولاده (فان لم يكن أب فوصيه) أى وصى الاب لقيامه مقامه (فان لم يكن للاب وصى (فالحاكم) يزوج (للحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضى) لان رضاه غير معتبر (ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين) ولها اذن صحيح معتبر فيشترط مع ثيوبتها وبنت مع بكارتها قال فى الانصاف للصغيرة بعد تسع سنين اذن صحيح معتبر (فيجبر الاب) لا الجد ثيبا دون ذلك) أى دون من تم لها تسع سنين لانه لا اذن لها معتبر (و) يجبر الاب (بكرا ولو) كانت (بالغة) لما روى ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن واذنها صماتها أى سكوتها رواه أبو داود فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لاحدهما دل على نفيه عن